



PUTUSAN
Nomor 146/Pid.B/2024/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MAHFUD Bin ALM YUSUF;**
2. Tempat lahir : Lamsiteh Cot;
3. Umur/Tanggal lahir : 60 tahun/4 Juli 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lamsiteh Cot Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa **MAHFUD Bin ALM YUSUF** ditangkap pada tanggal 23 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/21/VI/RES.1.1.6/2024/Reskrim;

Terdakwa **MAHFUD Bin ALM YUSUF** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
5. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik Hidayat, S.H. dan rekan-rekan, Para Penasihat Hukum pada Yayasan Biro Bantuan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentral Keadilan (YBBHSK) Indonesia yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dhien Nomor 8 LT-2 Gp. Ajuen, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 146/Pid.B/2024/PN Jth tanggal 24 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.B/2024/PN Jth tanggal 24 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MAHFUD Bin ALM YUSUF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk supra warna hitam;
Dikembalikan kepada Terdakwa
 - 1 (satu) helai kain baju bercampur bekas darah;
 - 1 (satu) helai kain celana jeans;
 - Sebilah parang bengkok gagang warna coklat;
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa setuju dengan unsur-unsur Pasal yang dibuktikan oleh Penuntut Umum serta

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan keadaan-keadaan yang meringankan perbuatan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan (requisitoir);

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **MAHFUD Bin ALM YUSUF** pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 bertempat di depan warung kopi milik Saudara Hasbullah di Desa Lamsiteh Cot, Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa **MAHFUD Bin ALM YUSUF** baru pulang dari Kebunnya singgah ke warung Kopi milik Saudara Hasbullah di Desa Lamsiteh Cot, Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar, di Warung Kopi Tersebut Terdakwa bertemu dengan Korban DAHARI Bin M. AMIN yang sedang duduk dan berbicara dengan Saksi Zakaria Mansur Bin Alm Mansur;
- Bahwa kemudian DAHARI Bin M. AMIN mengatakan kepada Terdakwa Tanah Kebun yang terletak di desa ule ue sudah dibelinya, mendengar hal tersebut Terdakwa menjawab *"sama siapa kamu beli ? sama mamak kamu ?"* lalu Terdakwa terlibat Cekcok dengan DAHARI Bin M. AMIN dan DAHARI Bin M. AMIN mendorong Terdakwa hingga terjatuh, lalu Terdakwa bangun dan langsung menuju ke sepeda motor miliknya untuk mengambil sebilah parang/celurit yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Terdakwa sambil mengatakan kepada DAHARI Bin M. AMIN *"tunggu"*

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Jth



malam ini kamu akan saya bacok” , saat itu DAHARI Bin M.AMIN juga berupaya untuk meminta pisau kepada Saksi Putri Aliya Ilyana Binti Mukhlis namun Saksi Putri tidak memberikannya. Kemudian Terdakwa langsung menghampiri DAHARI Bin M.AMIN dan mengayunkan parang/celurit yang dipegang ditangan kanannya ke arah bahu sebelah kiri Korban DAHARI Bin M. AMIN sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa mengayunkan lagi parang/arit ke arah punggung sebanyak 1 (satu) kali dan ke arah perut sebanyak 1 (satu) kali sampai usus Korban DAHARI Bin M. AMIN keluar dan Korban DAHARI Bin M. AMIN terjatuh ke lantai, kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan warung kopi tersebut dan bertemu dengan Saksi Zulfata untuk meminta diantarkan ke Polsek Kuta Malaka karena telah membacok DAHARI Bin M. AMIN, sementara itu Korban DAHARI Bin M. AMIN langsung dilarikan ke Rumah Sakit Satelit Indrapuri dan di rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan bahaya maut bagi korban hingga akhirnya Korban DAHARI Bin M. AMIN meninggal dunia yang mana berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin No.VER:66/VER/SK-03/KFM/II/2024, yang di tanda tangani oleh dr. Syarifah Aulis Saadah, SpFM pada Tanggal 07 Juli 2024 diperoleh kesimpulan ditemukan luka terbuka pada perut dengan usus yang terburai keluar, luka-luka terbuka pada leher dan punggung, serta luka lecet pada anggota gerak kiri atas akibat kekerasan tajam, dan luka tersebut menimbulkan ancaman bahaya maut bagi korban.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 340 KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **MAHFUD Bin ALM YUSUF** pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 bertempat di depan warung kopi milik Saudara Hasbullah di Desa Lamsiteh Cot, Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“dengan sengaja merampas nyawa orang lain atau mengakibatkan orang lain meninggal dunia”* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Korban DAHARI Bin M. AMIN sedang duduk dengan Saksi Zakaria



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mansur Bin Alm Mansur di warung Kopi milik Saudara Hasbullah di Desa Lamsiteh Cot, Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar, kemudian datang Terdakwa **MAHFUD Bin ALM YUSUF** yang baru pulang dari kebun bertemu dengan Korban DAHARI Bin M. AMIN, saat itu DAHARI Bin M. AMIN sedang berbicara masalah tanah dengan Saksi Zakaria Mansur Bin Alm Mansur kemudian DAHARI Bin M. AMIN mengatakan kepada Terdakwa bahwa Tanah Kebun yang terletak di desa ule ue sudah dibelinya, mendengar hal tersebut Terdakwa menjawab “sama siapa kamu beli ? sama mamak kamu ?” lalu Terdakwa terlibat Cekcok dengan DAHARI Bin M. AMIN dan DAHARI Bin M. AMIN mendorong Terdakwa hingga terjatuh. selanjutnya Terdakwa bangun dan langsung menuju ke sepeda motor miliknya untuk mengambil sebilah parang/celurit yang ada dibesi belakang sepeda motor sambil mengatakan kepada DAHARI Bin M. AMIN “tunggu malam ini kamu akan saya bacok” , melihat hal tersebut Saksi Zakaria Mansur Bin Alm Mansur berusaha mencegah Terdakwa dan mengatakan “jangan, jangan” namun Terdakwa tidak memperdulikannya, saat itu Korban DAHARI Bin M. AMIN juga berupaya untuk meminta pisau kepada Saksi Putri Aliya Ilyana Binti Mukhlis namun Saksi Putri tidak memberikannya;

- Bahwa selanjutnya setelah mengambil sebilah parang/celurit Terdakwa menghampiri DAHARI Bin M. AMIN dan langsung mengayunkan parang/celurit yang dipegang ditangan kanannya ke arah bahu sebelah kiri Korban DAHARI Bin M. AMIN sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa mengayunkan lagi parang/arit ke arah punggung sebanyak 1 (satu) kali dan ke arah perut sebanyak 1 (satu) kali sampai usus Korban DAHARI Bin M. AMIN terburai keluar selanjutnya Korban DAHARI Bin M. AMIN terjatuh ke lantai dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan warung kopi tersebut menemui Saksi Zulfata untuk meminta diantarkan ke Polsek Kuta Malaka karena telah membacok DAHARI Bin M. AMIN, sementara itu Korban DAHARI Bin M. AMIN langsung dilarikan ke Rumah Sakit Satelit Indrapuri dan di rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan bahaya maut bagi korban hingga akhirnya Korban DAHARI Bin M. AMIN meninggal dunia yang mana berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin No. VER:66/VER/SK-03/KFM/II/2024, yang di tanda tangani oleh dr. Syarifah Aulis Saadah, SpFM pada Tanggal 07 Juli 2024 diperoleh

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Jth



kesimpulan ditemukan luka terbuka pada perut dengan usus yang terburai keluar, luka-luka terbuka pada leher dan punggung, serta luka lecet pada anggota gerak kiri atas akibat kekerasan tajam, dan luka tersebut menimbulkan ancaman bahaya maut bagi korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 KUHPidana.

ATAU

**KEDUA
PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa MAHFUD Bin ALM YUSUF pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 bertempat di depan warung kopi milik Saudara Hasbullah di Desa Lamsiteh Cot, Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian "** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa MAHFUD Bin ALM YUSUF baru pulang dari kebunnya datang ke warung Kopi milik Saudara Hasbullah di Desa Lamsiteh Cot, Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar, dan bertemu dengan Korban DAHARI Bin M. AMIN yang sedang duduk dengan Saksi Zakaria Mansur Bin Alm Mansur;
- Bahwa saat itu DAHARI Bin M. AMIN sedang berbicara masalah tanah dengan Saksi Zakaria Mansur Bin Alm Mansur, lalu DAHARI Bin M. AMIN mengatakan kepada Terdakwa bahwa Tanah Kebun yang terletak di desa ule ue sudah dibelinya, karena merasa tanah tersebut adalah miliknya Terdakwa menjawab *"sama siapa kamu beli ? sama mamak kamu ?"* lalu Terdakwa terlibat Cekcok dengan DAHARI Bin M. AMIN dan DAHARI Bin M.AMIN mendorong Terdakwa hingga terjatuh, kemudian Terdakwa bangun dan langsung menuju ke sepeda motor miliknya untuk mengambil sebilah parang/celurit yang ada dibesi belakang sepeda motor sambil mengatakan kepada DAHARI Bin M. AMIN *"tunggu malam ini kamu akan saya bacok"*, Korban DAHARI Bin M.AMIN juga berupaya untuk meminta pisau kepada Saksi Putri Aliya Ilyana Binti Mukhlis namun Saksi Putri tidak memberikannya;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghampiri DAHARI Bin M.AMIN dan langsung menganiaya Korban DAHARI Bin M.AMIN dengan mengayunkan parang/celurit yang dipegang ditangan kanannya ke arah bahu sebelah kiri Korban DAHARI Bin M. AMIN sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa mengayunkan lagi parang/arit ke arah punggung sebanyak 1 (satu) kali dan ke arah perut sebanyak 1 (satu) kali sampai usus Korban DAHARI Bin M. AMIN terburai keluar selanjutnya Korban DAHARI Bin M. AMIN terjatuh ke lantai, kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan warung kopi tersebut dan bertemu dengan Saksi Zulfata untuk meminta diantarkan ke Polsek Kuta Malaka karena telah membacok DAHARI Bin M. AMIN, sementara itu Korban DAHARI Bin M. AMIN langsung dilarikan ke Rumah Sakit Satelit Indrapuri untuk mendapatkan pertolongan dan di rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin No.VER:66/VER/SK-03/KFM/II/2024, yang di tanda tangani oleh dr. Syarifah Aulis Saadah, SpFM pada Tanggal 07 Juli 2024 diperoleh kesimpulan ditemukan luka terbuka pada perut dengan usus yang terburai keluar, luka-luka terbuka pada leher dan punggung, serta luka lecet pada anggota gerak kiri atas akibat kekerasan tajam. Perbuatan Terdakwa menimbulkan ancaman bahaya maut bagi korban, hingga menyebabkan Dahari Bin M. Amin meninggal dunia sebagaimana yang tertera pada Surat Keterangan Nomor 70/VII/LJ/2024 menyatakan bahwa Dahari Bin M. Amin telah meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 27 juli 2024.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 354 Ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa MAHFUD Bin ALM YUSUF pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 bertempat di depan warung kopi milik Saudara Hasbullah di Desa Lamsiteh Cot, Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian ”*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa MAHFUD Bin ALM YUSUF datang ke warung Kopi milik Saudara Hasbullah di Desa Lamsiteh Cot, Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar bertemu dengan Korban DAHARI Bin M. AMIN yang sedang duduk dengan Saksi Zakaria Mansur Bin Alm Mansur. Saat itu DAHARI Bin M. AMIN sedang berbicara masalah tanah dengan Saksi Zakaria Mansur Bin Alm Mansur, lalu DAHARI Bin M. AMIN mengatakan kepada Terdakwa bahwa Tanah Kebun yang terletak di desa ule ue sudah dibelinya, karena merasa tanah tersebut adalah miliknya Terdakwa menjawab *"sama siapa kamu beli ? sama mamak kamu ?"* lalu Terdakwa terlibat Cekcok dengan DAHARI Bin M. AMIN dan DAHARI Bin M. AMIN mendorong Terdakwa hingga terjatuh, kemudian Terdakwa bangun dan langsung menuju ke sepeda motor miliknya untuk mengambil sebilah parang/celurit yang ada dibesi belakang sepeda motor sambil mengatakan kepada DAHARI Bin M. AMIN *"tunggu malam ini kamu akan saya bacok"*, melihat hal tersebut Saksi Zakaria Mansur Bin Alm Mansur berusaha mencegah Terdakwa dan mengatakan *"jangan, jangan"* namun Terdakwa tidak memperdulikannya, Korban DAHARI Bin M. AMIN juga berupaya untuk meminta pisau kepada Saksi Putri Aliya Ilyana Binti Mukhlis namun Saksi Putri tidak memberikannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghampiri DAHARI Bin M. AMIN dan langsung membacok Korban DAHARI Bin M. AMIN dengan cara mengayunkan parang/celurit yang dipegang ditangan kanannya ke arah bahu sebelah kiri Korban DAHARI Bin M. AMIN sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa mengayunkan lagi parang/arit ke arah punggung sebanyak 1 (satu) kali dan ke arah perut sebanyak 1 (satu) kali sampai usus Korban DAHARI Bin M. AMIN terburai keluar selanjutnya Korban DAHARI Bin M. AMIN terjatuh ke lantai, kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan warung kopi tersebut dan bertemu dengan Saksi Zulfata untuk meminta diantarkan ke Polsek Kuta Malaka karena telah membacok DAHARI Bin M. AMIN, sementara itu Korban DAHARI Bin M. AMIN langsung dilarikan ke Rumah Sakit Satelit Indrapuri untuk mendapatkan pertolongan dan di rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin No.VER:66/VER/SK-03/KFM/II/2024, yang di tanda tangani oleh dr. Syarifah Aulis Saadah, SpFM pada Tanggal 07 Juli 2024 diperoleh

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Jth



kesimpulan ditemukan luka terbuka pada perut dengan usus yang terburai keluar, luka-luka terbuka pada leher dan punggung, serta luka lecet pada anggota gerak kiri atas akibat kekerasan tajam. Perbuatan Terdakwa menimbulkan ancaman bahaya maut bagi korban, hingga menyebabkan Dahari Bin M. Amin meninggal dunia sebagaimana yang tertera pada Surat Keterangan Nomor 70/VII/LJ/2024 menyatakan bahwa Dahari Bin M. Amin telah meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 27 juli 2024.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MAISARAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan menandatangani;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan kesaksian sehubungan dengan telah terjadinya dugaan pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain;
 - Bahwa yang menjadi korban pembacokan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah suami Saksi sendiri yang bernama Sdr.Dahari;
 - Bahwa dugaan pembacokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah warung kopi di Desa Lamsiteh Cot Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar;
 - Bahwa awalnya Saksi ditelepon oleh abang Saksi yang memberitahukan bahwa suami Saksi atau korban berkelahi dengan Terdakwa dan saat itu korban sudah dibawa ke rumah sakit Umum Zainoel Abidin Banda Aceh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat peristiwa dugaan pembacokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi, Saksi tidak berada di lokasi kejadian;
- Bahwa setahu Saksi mendengar keterangan dari beberapa orang yang ada di lokasi kejadian menyebutkan Terdakwa membacok korban dengan mengayunkan alat bantu berupa sebilah parang bengkok/celurit ke arah leher dan perut korban;
- Bahwa yang Saksi lihat kondisi korban pada saat di rumah sakit yaitu korban mengalami luka robek di bagian leher dan bahu serta luka terbuka di bagian perut yang membuat usus korban sempat terburai keluar;
- Bahwa korban sempat dirawat di rumah sakit sekitar 1 (satu) bulan lalu kemudian sempat dirawat di rumah sekitar 1 (satu) minggu dan sampai akhirnya korban meninggal dunia dikarenakan infeksi pada usus akibat luka pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa korban meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 27 juli 2024 dengan meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak yang masih kecil;
- Bahwa selama merawat korban Saksi menerangkan ada gejala yang dialami korban DAHARI yaitu demam tinggi kemudian saksi bertanya dengan Dokter mengenai luka di perut Korban DAHARI dan informasi dari Dokter mengatakan luka tersebut infeksi;
- Bahwa setahu Saksi penyebab terjadinya pembacokan oleh Terdakwa kepada korban hingga menyebabkan korban meninggal tersebut adalah permasalahan tanah kebun yang oleh masing-masing pihak diklaim dimilikinya;
- Bahwa biaya yang timbul untuk mengobati korban ditanggung oleh keluarga korban sendiri tidak ada dari Terdakwa maupun keluarganya;
- Bahwa sejauh ini tidak ada upaya damai apapun dari Terdakwa dan keluarganya kepada keluarga korban;
- Bahwa tidak ada ada perangkat desa atau Gampong yang memediasi perdamaian antara keluarga Terdakwa dan korban;
- Bahwa Saksi mau memaafkan perbuatan Terdakwa karena masih ada hubungan keluarga, namun proses hukum harus tetap berjalan;
- Bahwa Saksi mengetahui terhadap korban ada dilakukan pemeriksaan visum (selanjutnya Penuntut Umum membacakan hasil *visum et repertum* nomor Ver: 66/VER/SK-03/KFM/VI/2024 tanggal 7 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh rumah sakit Zainoel Abidin dan ditandatangani oleh dr. Syarifah Aulia Saadah, Sp.FM. selaku Dokter Pemeriksa);

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;

2. **PUTRI ALIYA ILYANA Binti MUKLIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan menandatangani;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan kesaksian sehubungan dengan telah terjadinya dugaan pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain;
- Bahwa yang menjadi korban pembacokan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah Sdr.Dahari;
- Bahwa dugaan pembacokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah warung kopi di Desa Lamsiteh Cot Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian dugaan pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa karena Saksi sedang bekerja di warung kopi yang menjadi tempat kejadian perkara (TKP) tersebut, yang mana warung kopi itu adalah milik kakek saksi sendiri, lalu saat Saksi masih bekerja seperti biasa datanglah korban untuk minum kopi, beberapa waktu kemudian datang Terdakwa menggunakan sepeda motor singgah ke warung kopi tempat Saksi bekerja, tidak lama kemudian Saksi melihat ada percekcoakan antara Terdakwa dengan korban, kemudian korban menendang Terdakwa sampai jatuh tersungkur dan kesakitan, lalu Terdakwa bangkit dan mengambil arit yang ada di sepeda motornya kemudian mengayunkan ke arah leher dan perut korban berkali-kali (sekitar empat kali), lalu korban langsung jatuh, kemudian Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa membacok korban dengan cara mengayunkan alat bantu berupa sebilah parang bengkok/celurit ke arah leher dan perut korban sekitar 4 (empat) kali sampai usus korban terburai keluar;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti penyebab Terdakwa membacok korban namun yang Saksi tahu sebelum dibacok Terdakwa, korban sempat menendang Terdakwa sampai tersungkur kesakitan;
- Bahwa kondisi korban yang saksi lihat akibat pembacokan yang dilakukan Terdakwa tersebut yaitu mengalami luka robek di bagian leher dan bahu serta luka terbuka dibagian perut yang membuat usus korban terburai keluar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah parang bengkok/celurit yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pembacokan kepada korban telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa pergi kea rah sepeda motornya untuk mengambil parang bengkok/celurit, korban sempat meminta pisau atau senjata tajam kepada Saksi namun saksi tidak memberikannya karena takut;
- Bahwa tidak ada yang memisahkan Terdakwa dan korban saat terjadinya pembacokan tersebut karena khawatir ikut menjadi korban;
- Bahwa suasana pada saat terjadi pembacokan tersebut masih ada beberapa orang yang sedang minum kopi dan juga beberapa anak kecil yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa saat melakukan pembacokan kepada korban adalah kurang lebih sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, korban sempat dirawat di rumah sakit sekitar 1 (satu) bulan lalu kemudian sempat dirawat di rumah sekitar 1 (satu) minggu dan sampai akhirnya korban meninggal;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;

3. **ZULFATA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan menandatangani;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah adik kandung orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan kesaksian sehubungan dengan telah terjadinya dugaan pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pembacokan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah kakak kandung Saksi sendiri yang bernama Sdr.Dahari;
- Bahwa dugaan pembacokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah warung kopi di Desa Lamsiteh Cot Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar;
- Bahwa pada saat peristiwa dugaan pembacokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi, Saksi tidak berada di lokasi kejadian;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 22.30 wib saat Saksi sedang beristirahat di rumah, tiba-tiba ke rumah saksi dan menyampaikan kepada Saksi untuk minta diantar ke kantor polisi, yang mana kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi sudah membacok korban (Sdr. Dahari) lalu saksi mengantarkan Terdakwa ke kantor polisi sektor terdekat;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyampaikan sudah membacok korban kepada Saksi, tidak terdapat noda darah pada baju atau tubuh Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi mendengar keterangan dari beberapa orang yang ada di lokasi kejadian menyebutkan Terdakwa membacok korban dengan mengayunkan alat bantu berupa sebilah parang bengkok/celurit ke arah leher dan perut korban;
- Bahwa yang Saksi lihat kondisi korban pada saat di rumah sakit yaitu korban mengalami luka robek di bagian leher dan bahu serta luka terbuka di bagian perut yang membuat usus korban sempat terburai keluar;
- Bahwa korban sempat dirawat di rumah sakit sekitar 1 (satu) bulan lalu kemudian sempat dirawat di rumah sekitar 1 (satu) minggu dan sampai akhirnya korban meninggal dunia dikarenakan infeksi pada usus akibat luka pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa korban meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 27 juli 2024 dengan meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak yang masih kecil;
- Bahwa berdasarkan keterangan istri korban yaitu Saksi Maisarah, selama merawat korban Saksi Maisarah menerangkan ada gejala yang dialami korban DAHARI yang berdasarkan keterangan dengan Dokter disebabkan luka di perut Korban DAHARI dan informasi dari Dokter mengatakan luka tersebut mengalami infeksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti penyebab Terdakwa membacok korban namun yang Saksi tahu perangai korban yaitu abang kandung Saksi sendiri memang kurang baik bahkan pernah memukul ayah kandungnya sendiri;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pernah ada keributan antara Terdakwa dan korban sebelumnya namun hanya sebatas cekcok mulut saja terkait kebun atau tanah kebun, namun korban memang sering sekali berselisih dengan banyak orang dalam keluarga sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sehari-hari bawa celurit untuk kebutuhan memelihara ternak sapi atau untuk cari rumput;
- Bahwa saksi sebagai adik kandung korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui terhadap korban ada dilakukan pemeriksaan visum (selanjutnya Penuntut Umum membacakan hasil *visum et repertum* nomor Ver: 66/VER/SK-03/KFM/VI/2024 tanggal 7 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh rumah sakit Zainoel Abidin dan ditandatangani oleh dr. Syarifah Aulia Saadah, Sp.FM. selaku Dokter Pemeriksa);
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;

4. **ZAKARIA MANSUR BIN ALM MANSUR**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada diambil keterangannya dibawah sumpah pada saat pemeriksaan oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa telah terjadi dugaan penganiayaan/pembacokan pada hari sabtu tanggal 22 juni 2024 sekira pukul 21.30 wib di warung milik sdr Hasbaullah desa lamsiteh cot Kec. Kuta malaka Kab. Aceh besar, yang menjadi pelaku adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah sdr DAHARI;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 21.30 wib di warung sdr Hasbaullah di desa lamsiteh cot Kec. Kuta Malaka kab. Aceh besar, Saksi sedang nonton bola, tidak lama kemudian korban (DAHARI) datang dan disusul oleh Terdakwa, kemudian korban (DAHARI) menceritakan kepada Saksi bahwa tanah yang terdetak di desa ule ue sudah dibelinya, kemudian Saksi menjawab, Saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut sudah dibeli atau belum kemudian Terdakwa mengatakan sama siapa kamu membeli, sama mamak kamu. mendengar hal tersebut sdr dahri marah dan langsung menendang Terdakwa hingga terjatuh, kemudian Terdakwa langsung bangun mengambil sebilah parang/celurit yang berada di sepeda motor milik Terdakwa, pada saat tersebut Saksi sempat mengatakan jangan sebanyak tiga kali akan tetapi tidak didengar oleh



Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menebas dengan menggunakan parang/arit yang dipegang dengan tangan kanannya ke arah leher korban (DAHARI) dan langsung mengenai lehernya, melihat hal tersebut Saksi langsung pulang ke rumah karena trauma;

- Bahwa penganiayaan/pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban (DAHARI) dengan cara membacok bagian leher dengan menggunakan sebilah parang jenis bengkok (celurit);
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan Penganiayaan/Pembacokan terhadap korban (DAHARI) adalah masalah jual beli tanah akan tetapi Saksi tidak mengetahui dengan pasti apakah tanah tersebut sudah dibeli oleh korban (DAHARI);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah parang tersebut sudah terdabih dahulu disiapkan oleh Terdakwa untuk membacok korban dikarenakan saksi tidak melihat sebelumnya;
- Bahwa jarak antara korban yaitu DAHARI dengan Terdakwa lebih kurang 3 (tiga) meter, kemudian jarak antara korban yaitu DAHARI dengan Saksi PUTRI ALIYA ILYANA BINTI MUKLIS lebih kurang 2 (dua) meter, sedangkan jarak antara Saksi dengan Terdakwa lebih kurang 2 (dua) meter dan jarak antara Saksi dengan Saksi PUTRI ALIYA ILYANA BINTI MUKLIS lebih kurang 3 (tiga) meter;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de Charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **dr.SYARIFAH AULIA SAADAH, SpFM Binti SAID MANSUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa Ahli pernah diperiksa di penyidik dan telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Ahli dan menandatangani;
 - Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa dan juga tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Ahli hadir dipersidangan ini untuk memberikan pendapat sesuai keahlian Ahli sehubungan dalam perkara dugaan pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli saat ini bekerja sebagai Staff Pengajar di Fakultas Kodokteran Universitas Syiah Kuala Banda Aceh sampai dengan sekarang, Saksi bekerja sebagai dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal di Rumah Sakit DR. Zainoel Abidin di Banda Aceh sampai dengan sekarang, Saksi bekerja sebagai dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Aceh di Banda Aceh sampai dengan sekarang, juga sebagai dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal di Rumah Sakit Prince Nayef di Banda Aceh sampai dengan sekarang;
- Bahwa Ahli mengetahui dari penyidik telah terjadinya dugaan pembacokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan Terdakwa pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah warung kopi di Desa Lamsiteh Cot Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar dan yang menjadi korbannya adalah Sdr. DAHAIRI;
- Bahwa Ahli pernah melakukan Pemeriksaan terhadap korban Sdr. DAHAIRI yang merupakan pasien dengan nomor rekam medis 1-37-26-92 yaitu pada tanggal 22 juni 2024 sekira pukul 23:30 Wlb bertempat di ruang Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh dengan mengeluarkan surat Visum dengan No. Ver/ 6 /VER/SK-03/KFMVI/2024;
- Bahwa metode yang Ahli gunakan pada saat dilakukan pemeriksaan visum berupa melakukan pemeriksaan dan pengecekan secara langsung terhadap fisik (tubuh), untuk melihat dan memastikan apakah terdapat luka atau tanda-tanda kekerasan dan dilanjutkan dengan pemeriksaan Anamnese dengan cara bertanya langsung kepada korban dan keluarga korban tentang peristiwa atau kejadian penganiayaan yang dialami oleh korban;
- Bahwa hasil pemeriksaan ahli setelah memeriksa korban adalah sebagai berikut:
 - Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum tampak sakit berat;
 - Menurut penuturan sepupu korban sekitar dua setengah jam sebelum pemeriksaan (hari senin, tanggal dua puluh dua bulan juni tahun dua ribu dua puluh empat pukul dua puluh satu lewat tiga puluh menit waktu Indonesia barat) bertempat di depan warung klontong, di daerah samahani, aceh besar, sepupu korban mendapatkan kabar dari anak korban, bahwa korban sudah di bacok oleh seorang pelaku (laki laki dewasa, yang dikenal korban yaitu paman korban berusia sekitar enam puluh empat tahun). Untuk mekanisme tidak diketahui

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Jth



karena korban sulit untuk diajak berkomunikasi. Setelah kejadian korban mengeluh nyeri pada luka-lukanya dan banyak mengeluarkan darah yang masih dirasakan hingga saat pemeriksaan. keluarga korban juga mengatakan bahwa setelah kejadian korban sempat dibawa kerumah sakit terdekat dilokasi kejadian, namun langsung dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin untuk penanganan leblh lanjut. Riwayat pingsan tldak ada;

- Tekanan darah seratus dua puluh empat per enam puluh satu milimeter air raksa, frekuensi nadi sembilan puluh dua kali per menit, frekuensi nafas delapan belas kall permenit menggunakan selang oksigen pada hidung;
- Pada leher belakang sisl kiri, 7 (tujuh) sentimeter dari garis pertengahan belakang, tiga sentimeter dibawah batas tumbuh rahmbut belakang, seratus tiga puluh lima sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar otot,bila dirapatkan luka membentuk garis memanjang sepanjang tiga sentimeter;
- Bahwa Kesimpulan yang Ahli dapat dari pemeriksaan terhadap korban laki-laki berusia lima puluh lima tahun inl, dltemukan luka terbuka pada perut dengan usus terburai keluar, luka-luka terbuka pada leher dan punggung, serta luka lecet pada anggota gerak atas kiri akibat kekerasan tajam, luka-luka tersebut telah menimbulkan ancaman bahaya maut bagi korban;
- Bahwa penyebab dari luka yang diderita korban Sdr. DAHAIRI adalah akibat kekerasan tajam dan luka-luka tersebut telah menimbulkan ancaman bahaya maut bagi korban;
- Bahwa luka yang disebabkan oleh benda tajam seperti logam dapat menyebabkan infeksi terlebih jika mengenai organ bagian dalam manusia seperti usus sehingga dapat menyebabkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa untuk memberi keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya dugaan pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain;
- Bahwa yang menjadi korban pembacokan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah ponakan Terdakwa sendiri yang bernama Sdr.Dahari;
- Bahwa dugaan pembacokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah warung kopi di Desa Lamsiteh Cot Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar;
- Bahwa kronologis dugaan pembacokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan Terdakwa tersebut berawal pada hari sabtu tanggal 22 juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa baru pulang dari kebun, kemudian Terdakwa singgah disalah satu warung kopi yang berada di Desa Lamsiteh Cot Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar untuk membeli rokok, lalu disana Terdakwa bertemu dengan korban Dahari, Selanjutnya korban menjumpai Terdakwa dan mengatakan "jangan lagi bahas soal kebun karena kebun itu bukan milik Terdakwa" kata korban lalu terdakwa jawab "kenapa ga boleh lagi bahas?" kemudian korban langsung menendang badan Terdakwa dengan sangat keras sehingga Terdakwa jatuh tersungkur kesakitan, setelah itu Terdakwa mendengar suara korban minta pisau/ parang kepada pekerja di warung kopi itu namun tidak diberikan, selanjutnya Terdakwa dengan spontan bangkit langsung mengambil parang bengkok (arit) yang ada di sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali menghampiri Sdr. DAHARI dan langsung mengayunkan parang kearah badan Sdr. DAHARI M. tepatnya di bagian leher, kemudian Terdakwa mengayunkan lagi parang yang Terdakwa pegang dan mengenai bagian perut Sdr. DAHARI dan Terdakwa melihat Sdr. DAHARI sudah terbaring dilantai dengan mengeluarkan darah, lalu Terdakwa langsung pergi pulang ke rumah Terdakwa di Desa Lamsiteh Cot Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh besar, dan setiba di rumah Terdakwa memberitahukan kepada Istri Terdakwa yang bernama Sdri HASRATI bahwa Terdakwa sudah melakukan Penganiayaan/pembacokan terhadap Sdr. DAHARI dan selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Zulfata untuk meminta bantu mengantarkan Terdakwa ke Polsek Kuta Malaka, dan setiba Terdakwa di polsek kuta Malaka, Terdakwa dilakukan Intrograsi dan Terdakwa dibawa ke Polres Aceh besar untuk dilakukan Intrograsi lebih lanjut;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembacokan terhadap korban dengan cara mengayunkan sebuah parang bengkok (arit) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa langsung ke arah leher dan perut korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan itu karena reaksi spontan setelah korban menendang badan Terdakwa dengan keras sampai tersungkur;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Sdr. DAHARI dengan menggunakan alat bantu berupa sebilah parang atau celurit dengan gagang coklat, yang mana sebilah parang atau celurit tersebut Terdakwa pergunakan sehari hari untuk membersihkan kebun;
- Bahwa Terdakwa membawa parang tersebut sudah rutinitas Terdakwa sehari-hari untuk mencari pakan lembu Terdakwa serta membersihkan kebun dan Terdakwa tidak ada niat/merencanakan membawa sebilah parang tersebut untuk melakukan penganiayaan terhadap Sdr. DAHARI;
- Bahwa Terdakwa sempat melihat Sdr. DAHARI pada saat itu ada mengalami luka yang mengeluarkan darah di bagian leher dan di bagian perut;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan sepmor tersebut lebih kurang 6 (enam) meter;
- Bahwa pada malam kejadian tersebut kondisi penerangan di sekitar tempat kejadian dalam keadaan terang karena banyak di sinari lampu – lampu warung di depan teras warung kopi tersebut dan juga masih banyak orang-orang yang sedang minum kopi di cafe tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan istri korban yang bernama Saksi Maisarah sudah saling bermaafan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya kembali;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum dengan Putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. *Visum Et Repertum* Nomor 66/VER/SK-03/KFM/VI/2024 tanggal 7 Juli 2024, yang dibuat berdasarkan sumpah dan jabatan oleh dr. Syarifah Aulia Saadah, Sp.FM., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr.Zainoel Abidin Banda Aceh, atas pemeriksaan DAHARI M.AMIN dengan kesimpulan ditemukan luka terbuka pada perut dengan usus yang terburai keluar, luka-luka terbuka pada leher dan punggung, serta luka lecet pada

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota gerak kiri atas akibat kekerasan tajam dan luka-luka tersebut telah menimbulkan bahaya maut bagi korban;

2. Surat Keterangan Meninggal Nomor 70/VII/LJ/2024 yang dikeluarkan yang oleh Keuchik Gampong Lamjamee Lamkrak, diketahui bahwa (korban) DAHARI M. AMIN tersebut adalah penduduk Gampong Lamjamee Lamkrak dan telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 di Gampong Lamjamee Lamkrak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebilah parang bengkok gagang warna coklat;
2. 1 (satu) helai kain baju bercampur bekas darah1 (satu) helai kain baju bercampur bekas darah;
3. 1 (satu) helai kain celana Jeans;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindakan pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah warung kopi di Desa Lamsiteh Cot Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar;
- Bahwa yang menjadi korban pembacokan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah ponakan Terdakwa sendiri yang bernama Sdr.Dahari;
- Bahwa kronologis pembacokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan Terdakwa tersebut berawal pada hari sabtu tanggal 22 juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa baru pulang dari kebun, kemudian Terdakwa singgah disalah satu warung kopi yang berada di Desa Lamsiteh Cot Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar untuk membeli rokok, lalu disana Terdakwa bertemu dengan korban Dahari, Selanjutnya korban menjumpai Terdakwa dan mengatakan "jangan lagi bahas soal kebun karena kebun itu bukan milik Terdakwa" kata korban lalu terdakwa jawab "kenapa ga boleh lagi bahas?" kemudian korban langsung menendang badan Terdakwa dengan sangat keras sehingga Terdakwa jatuh tersungkur kesakitan, setelah itu Terdakwa mendengar suara korban minta pisau/ parang kepada pekerja di warung kopi itu namun tidak diberikan, selanjutnya Terdakwa dengan spontan bangkit langsung mengambil parang bengkok (arit) yang ada di sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali menghampiri Sdr. DAHARI dan lansung mengayunkan parang kearah badan Sdr. DAHARI M. tepatnya di



bagian leher, kemudian Terdakwa mengayunkan lagi parang yang Terdakwa pegang dan mengenai bagian perut Sdr. DAHARI dan Terdakwa melihat Sdr. DAHARI sudah terbaring dilantai dengan mengeluarkan darah, lalu Terdakwa langsung pergi pulang ke rumah Terdakwa di Desa Lamsiteh Cot Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh besar, dan setiba di rumah Terdakwa memberitahukan kepada Istri Terdakwa yang bernama Sdri HASRATI bahwa Terdakwa sudah melakukan Penganiayaan/pembacokan terhadap Sdr. DAHARI dan selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Zulfata untuk meminta bantu mengantarkan Terdakwa ke Polsek Kuta Malaka, dan setiba Terdakwa di polsek kuta Malaka, Terdakwa dilakukan Intrograsi dan Terdakwa dibawa ke Polres Aceh besar untuk dilakukan Intrograsi lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembacokan terhadap korban dengan cara mengayunkan sebuah parang bengkok (arit) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa langsung ke arah leher dan perut korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan itu karena reaksi spontan setelah korban menendang badan Terdakwa dengan keras sampai tersungkur;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Sdr. DAHARI dengan menggunakan alat bantu berupa sebilah parang atau celurit dengan gagang coklat, yang mana sebilah parang atau celurit tersebut Terdakwa pergunakan sehari hari untuk membersihkan kebun;
- Bahwa Terdakwa membawa parang tersebut sudah rutinitas Terdakwa sehari-hari untuk mencari pakan lembu Terdakwa serta membersihkan kebun dan Terdakwa tidak ada niat/merencanakan membawa sebilah parang tersebut untuk melakukan penganiayaan terhadap Sdr. DAHARI;
- Bahwa korban Sdr. DAHARI sempat dirawat di rumah sakit Zainoel Abidin sekitar 1 (satu) bulan lalu kemudian sempat dirawat di rumah sekitar 1 (satu) minggu dan sampai akhirnya korban meninggal dunia dikarenakan infeksi pada usus akibat luka pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Maisarah, Saksi Putri Aliya Ilyana dan Saksi Zulfata serta bukti surat berupa Surat Keterangan Meninggal Nomor 70/VII/LJ/2024 yang dikeluarkan yang oleh Keuchik Gampong Lamjamee Lamkrak, diketahui bahwa (korban) DAHARI M. AMIN tersebut adalah penduduk Gampong Lamjamee Lamkrak dan telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 di Gampong Lamjamee Lamkrak



korban dengan meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak yang masih kecil;

- Bahwa terhadap korban Sdr. DAHARI ada dilakukan *Visum Et Repertum* berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 66/VER/SK-03/KFM/VI/2024 tanggal 7 Juli 2024, yang dibuat berdasarkan sumpah dan jabatan oleh dr. Syarifah Aulia Saadah, Sp.FM., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr.Zainoel Abidin Banda Aceh, atas pemeriksaan DAHARI M.AMIN dengan kesimpulan ditemukan luka terbuka pada perut dengan usus yang terburai keluar, luka-luka terbuka pada leher dan punggung, serta luka lecet pada anggota gerak kiri atas akibat kekerasan tajam dan luka-luka tersebut telah menimbulkan bahaya maut bagi korban;
- Bahwa Terdakwa dan istri korban yang bernama Saksi Maisarah sudah saling bermaafan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dalam perkara apapun;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu;

Dakwaan Pertama : Primair Pasal 340 KUHP;
: Subsidaire Pasal 338 KUHP;

ATAU

Dakwaan Kedua : Primair Pasal 354 Ayat (2) KUHP;
: Subsidaire Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara gabungan atau kombinasi alternatif, maka menurut prinsip pembuktian dakwaan gabungan atau kombinasi alternatif, memberikan pilihan baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung membuktikan dakwaan kombinasi alternatif kedua yang disusun secara subsidaritas;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memilih langsung membuktikan dakwaan kombinasi alternatif kedua yang disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan



primernya sebagaimana diatur dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan berat;
3. Yang mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut pendapat Majelis Hakim merupakan unsur pasal dan bukanlah unsur delik, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur “barang siapa” menurut pendapat Majelis Hakim hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansi dengan ada atau tidaknya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum *a quo* serta haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang yang bernama Terdakwa **MAHFUD Bin Alm YUSUF** yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh Para Saksi, serta selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas yang setidaknya telah terpenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yaitu keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa, maka unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Berat”;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang



yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa menurut Teori Kehendak (*Wilstheorie*) dari Simons mengemukakan bahwa kesengajaan itu merupakan kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan/*opzet* yaitu sebagai berikut:

1. *Opzet als oogmerk* (kesengajaan yang bersifat tujuan), maksudnya adalah seseorang pada waktu ia melakukan suatu tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang terlarang, menyadari bahwa akibat tersebut *pasti* akan timbul ataupun *mungkin* dapat timbul karena tindakan yang *akan atau sedang* ia lakukan, sedangkan timbulnya akibat tersebut memang ia kehendaki, maka apabila kemudian benar bahwa akibat tersebut telah timbul karena perbuatannya, orang dapat mengatakan bahwa orang tersebut mempunyai *Opzet als oogmerk* terhadap timbulnya akibat yang bersangkutan (P.A.F Lamintang , *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal 312);
2. *Opzet bij zekerheids-bewustzijn* (kesengajaan secara keinsyafan kepastian), maksudnya adalah suatu kesengajaan yang dilandasi oleh kesadaran akan kepastian (tentang timbulnya lain akibat daripada akibat yang memang ia kehendaki (P.A.F. Lamintang, *Ibid*, hal 313);
3. *Opzet bij mogelijkheden-bewustzijn* (kesengajaan secara keinsyafan), maksudnya adalah apabila adanya kesadaran tentang kemungkinan timbulnya lain akibat itu tidak membuat dirinya membatalkan niatnya, dan kemudian ternyata bahwa akibat semacam itu benar-benar terjadi (P.A.F. Lamintang, *Ibid*, hal 314);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*). Namun menurut Yurisprudensi, penganiayaan (*mishandeling*) diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah. Sedangkan rasa sakit misalnya mengiris, menyubit, memukul, dsb. dan Luka misalnya memotong, menusuk dengan pisau, dll;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH untuk menyebutkan seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk:

- ☐ Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- ☐ Menimbulkan luka pada tubuh orang lain;
- ☐ Merugikan kesehatan orang lain;

Dengan kata lain, orang tersebut harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo menjelaskan bahwa mengenai penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP, supaya dapat dikenakan pasal ini, maka niat si pembuat harus ditujukan pada melukai berat, artinya luka berat harus dimaksud oleh si pembuat. Apabila tidak dimaksud dan luka berat itu hanya merupakan akibat saja, maka perbuatan itu masuk penganiayaan biasa yang berakibat luka berat sebagaimana diatur di dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan tindak pidana materil, yang mana tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya yang tidak dikehendaki Undang-Undang itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas selanjutnya untuk menilai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum dalam unsur ini, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa telah terjadi tindakan pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah warung kopi di Desa Lamsiteh Cot Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban pembacokan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah ponakan Terdakwa sendiri yang bernama Sdr.Dahari;

Menimbang, bahwa kronologis pembacokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan Terdakwa tersebut berawal pada hari sabtu tanggal 22 juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa baru pulang dari kebun, kemudian Terdakwa singgah disalah satu warung kopi yang berada

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Lamsiteh Cot Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar untuk membeli rokok, lalu disana Terdakwa bertemu dengan korban Dahari, Selanjutnya korban menjumpai Terdakwa dan mengatakan "jangan lagi bahas soal kebun karena kebun itu bukan milik Terdakwa" kata korban lalu terdakwa jawab "kenapa ga boleh lagi bahas?" kemudian korban langsung menendang badan Terdakwa dengan sangat keras sehingga Terdakwa jatuh tersungkur kesakitan, setelah itu Terdakwa mendengar suara korban minta pisau/ parang kepada pekerja di warung kopi itu namun tidak diberikan, selanjutnya Terdakwa dengan spontan bangkit langsung mengambil parang bengkok (arit) yang ada di sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali menghampiri Sdr. DAHARI dan langsung mengayunkan parang kearah badan Sdr. DAHARI M. tepatnya di bagian leher, kemudian Terdakwa mengayunkan lagi parang yang Terdakwa pegang dan mengenai bagian perut Sdr. DAHARI dan Terdakwa melihat Sdr. DAHARI sudah terbaring dilantai dengan mengeluarkan darah, lalu Terdakwa langsung pergi pulang ke rumah Terdakwa di Desa Lamsiteh Cot Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh besar, dan setiba di rumah Terdakwa memberitahukan kepada Istri Terdakwa yang bernama Sdri HASRATI bahwa Terdakwa sudah melakukan Penganiayaan/pembacokan terhadap Sdr. DAHARI dan selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Zulfata untuk meminta bantu mengantarkan Terdakwa ke Polsek Kuta Malaka, dan setiba Terdakwa di polsek kuta Malaka, Terdakwa dilakukan Intrograsi dan Terdakwa dibawa ke Polres Aceh besar untuk dilakukan Intrograsi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pembacokan terhadap korban dengan cara mengayunkan sebuah parang bengkok (arit) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa langsung ke arah leher dan perut korban sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pembacokan itu karena reaksi spontan setelah korban menendang badan Terdakwa dengan keras sampai tersungkur;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Sdr. DAHARI dengan menggunakan alat bantu berupa sebilah parang atau celurit dengan gagang coklat, yang mana sebilah parang atau celurit tersebut Terdakwa pergunakan sehari hari untuk membersihkan kebun dan Terdakwa tidak ada niat/merencanakan membawa sebilah parang tersebut untuk melakukan penganiayaan terhadap Sdr. DAHARI;

Menimbang, bahwa terhadap korban Sdr. DAHARI ada dilakukan Visum Et Repertum berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 66/VER/SK-03/KFM/VI/2024 tanggal 7 Juli 2024, yang dibuat berdasarkan sumpah dan

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Jth



jabatan oleh dr. Syarifah Aulia Saadah, Sp.FM., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr.Zainoel Abidin Banda Aceh, atas pemeriksaan DAHARI M.AMIN dengan kesimpulan ditemukan luka terbuka pada perut dengan usus yang terburai keluar, luka-luka terbuka pada leher dan punggung, serta luka lecet pada anggota gerak kiri atas akibat kekerasan tajam dan luka-luka tersebut telah menimbulkan bahaya maut bagi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa secara sadar kepada korban DAHARI M.AMIN dengan mengayunkan sebuah parang bengkok (arit) menggunakan tangan kanan Terdakwa langsung ke arah leher dan perut korban sebanyak 2 (dua) kali termasuk dalam kategori penganiayaan berat dikarenakan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 66/VER/SK-03/KFM/VI/2024 tanggal 7 Juli 2024, yang dibuat berdasarkan sumpah dan jabatan oleh dr. Syarifah Aulia Saadah, Sp.FM., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr.Zainoel Abidin Banda Aceh, korban DAHARI M.AMIN mengalami luka terbuka pada perut dengan usus yang terburai keluar, luka-luka terbuka pada leher dan punggung, serta luka lecet pada anggota gerak kiri atas akibat kekerasan tajam dan luka-luka tersebut telah menimbulkan bahaya maut bagi korban, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan penganiayaan berat terhadap korban DAHARI M.AMIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, yang didasarkan setidaknya pada 3 (tiga) alat bukti berupa keterangan Saksi, Surat, dan keterangan Terdakwa sendiri, Majelis Hakim menilai unsur **“Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Berat”** telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Yang Mengakibatkan Kematian”;

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Saksi yaitu Saksi Maisarah, Saksi Putri Aliya Ilyana dan Saksi Zulfata yang telah diakui oleh Terdakwa bahwa terjadi tindakan pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban Sdr.Dahari M. Amin pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah warung kopi di Desa Lamsiteh Cot Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar, Terdakwa melakukan pembacokan terhadap korban dengan cara mengayunkan sebuah parang bengkok (arit) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa langsung ke arah leher dan perut korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengakibatkan luka terbuka pada perut dengan usus yang terburai keluar, luka-luka terbuka pada leher dan punggung, serta luka lecet pada anggota gerak kiri;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Jth



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan istri korban yaitu Saksi Maisarah dipersidangan mengatakan bahwa korban sempat dirawat di rumah sakit Zainoel Abidin sekitar 1 (satu) bulan, kemudian juga sempat dirawat di rumah sekitar 1 (satu) minggu dan sampai akhirnya korban meninggal dunia dikarenakan infeksi pada usus akibat luka pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa:

- Hasil *Visum Et Repertum* Nomor 66/VER/SK-03/KFM/VI/2024 tanggal 7 Juli 2024, yang dibuat berdasarkan sumpah dan jabatan oleh dr. Syarifah Aulia Saadah, Sp.FM., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr.Zainoel Abidin Banda Aceh, atas pemeriksaan DAHARI M.AMIN dengan kesimpulan ditemukan luka terbuka pada perut dengan usus yang terburai keluar, luka-luka terbuka pada leher dan punggung, serta luka lecet pada anggota gerak kiri atas akibat kekerasan tajam dan luka-luka tersebut telah menimbulkan bahaya maut bagi korban;
- Surat Keterangan Meninggal Nomor 70/VII/LJ/2024 yang dikeluarkan yang oleh Keuchik Gampong Lamjamee Lamkrak, diketahui bahwa (korban) DAHARI M. AMIN tersebut adalah penduduk Gampong Lamjamee Lamkrak dan telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 di Gampong Lamjamee Lamkrak;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut yang telah dipertimbangkan pada unsur kedua di atas mengakibatkan korban meninggal dunia. Dengan demikian Menurut Majelis Hakim berdasarkan setidaknya pada 3 (tiga) alat bukti berupa keterangan Saksi, Surat, dan keterangan Terdakwa sendir maka unsur **"Yang Mengakibatkan Kematian"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 354 ayat (2) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer kombinasi alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer kombinasi alternatif kedua telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya kombinasi alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledoi*) Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa setuju dengan unsur-unsur Pasal yang dibuktikan oleh Penuntut Umum serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan keadaan-keadaan yang meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledoi*) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, oleh karena pada pokoknya terkait dengan keadaan yang meringankan Terdakwa, hal tersebut akan dipertimbangkan pada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan membenar, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan membenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan membenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain/ masyarakat agar tidak melakukan perbuatan

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebilah parang bengkok gagang warna coklat, 1 (satu) helai kain baju bercampur bekas darah, 1 (satu) helai kain baju bercampur bekas darah, dan 1 (satu) helai kain celana Jeans yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa telah mengakibatkan kematian pada korban DAHARI M. AMIN;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menjadi contoh buruk di masyarakat serta pada saat terjadinya perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa juga disaksikan oleh anak kecil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;
- Terdakwa dengan istri korban yaitu Saksi Maisarah telah saling memaafkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 354 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mahfud Bin Alm Yusuf** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer kombinasi alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Mahfud Bin Alm Yusuf** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah parang bengkok gagang warna coklat;
 - 1 (satu) helai kain baju bercampur bekas darah1 (satu) helai kain baju bercampur bekas darah;
 - 1 (satu) helai kain celana Jeans;**dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Mahfud Bin Alm Yusuf;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh kami, Redy Hary Ramandana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Rahmatullah, S.H., M.H, Keumala Sari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ihda Agus Kurniawan, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Haris Akbar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Agung Rahmatullah, S.H., M.H,

Redy Hary Ramandana, S.H.

Keumala Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Ihda Agus Kurniawan, S.Sos., S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Jth